

1500316-60.2021.8.26.0144

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Comarca: Conchal

Foro: Foro de Conchal

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 12/04/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248810/2021 - DEL.POL.CONCHAL, 20210543 - DEL.POL.CONCHAL, 1129/21/801 - DEL.POL.CONCHAL, 2248810 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO FOGUEL GONCALVES

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Conchal

Foro de Conchal

Vara Única

Rua XV de Novembro, nº 449, Conchal-SP - cep 13835-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 18h00min

1500316-60.2021.8.26.0144 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500316-60.2021.8.26.0144

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2248810/2021 - DEL.POL.CONCHAL, 20210543 - DEL.POL.CONCHAL, 1129/21/801 - DEL.POL.CONCHAL, 2248810 - DEL.POL.CONCHAL

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEONARDO FOGUEL GONCALVES

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JULIANA BRESCANSIN DEMARCHI MOLINA

Vistos.

LEONARDO FOGUEL GONÇALVES, qualificado às fls. 07 e 19, foi denunciado e está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 13 de setembro de 2021, por volta das 15h30, nas proximidades da Rua Ferreira de Melo, Jd. Espanha, nesta cidade, trazia consigo, para fins de entrega a consumo

de terceiros, 08 (oito) porções de crack, com peso aproximado de 2,7g (dois gramas e sete decigramas), 15 (quinze) porções de cocaína, pesando cerca de 10g (dez gramas), e 16 (dezesesseis) porções de maconha, com peso aproximado de 28g (vinte e oito gramas).

Regularmente notificado (fl. 71), o réu apresentou defesa preliminar (fl. 79/80).

A denúncia foi recebida em 22 de fevereiro de 2022 (fls. 89/91).

Em audiência de instrução foi ouvida uma testemunha.

Em audiência em continuação, foi ouvida uma testemunha e, ao final, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais oralmente.

A d. Representante do Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva nos termos da denúncia.

A i. Defesa, por sua vez, reiterou os termos da defesa preliminar e requereu a absolvição do acusado, nos termos do artigo 386, V e VII, CPP.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade do denunciado pela prática de conduta que, em tese, estaria a configurar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

Não há preliminares ou nulidades a sanar.

No mérito, a pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva vem cabalmente demonstrada pelo boletim de ocorrência (fls. 09/11), auto de exibição e apreensão (fls. 12), indicando que o acusado tinha em posse 15 (quinze) porções de cocaína, 08 (oito) pedras de crack e 16 (dezesesseis) porções de maconha, além de R\$20,00 (vinte reais) em dinheiro.

Ademais, conforme laudo definitivo de exame químico toxicológico de fls. 84/86, está comprovado que as substâncias apreendidas com o acusado eram "COCAÍNA, substância relacionada na Lista F1 das substâncias de uso proscrito no Brasil e "tetrahydrocannabinol (THC), constante na Lista F2".

Ocorre que para a caracterização típica dos delitos, além da comprovação da materialidade, é necessário analisar a autoria e a responsabilidade criminal do acusado. No caso dos autos, importa cotejar os elementos de prova produzidos com o disposto no art. 52, I, Lei nº 11.343/2006, que refere às circunstâncias do fato: (1) a quantidade e natureza da substância ou do produto apreendido, (2) o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (3) as circunstâncias da prisão, (4) a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente.

O guarda municipal Roberto Carlos Pedro, testemunha ouvida em juízo, disse que recebeu notícia anônima de que o indivíduo estaria comercializando droga no Jardim Espanha, que é um bairro novo e não tem construção. A informação era de que havia um monte de entulho e o traficante estaria escondendo a droga no entulho. Foram ao local e avistaram o acusado abaixado, tentando esconder algo. Em abordagem, localizaram R\$ 20,00 no bolso de sua bermuda e no entulho uma meia, que acondicionava as drogas. Às perguntas do Ministério Público respondeu que a denúncia descrevia que o indivíduo trajava camiseta verde e boné preto com detalhes brancos. Não se lembra se havia outras pessoas no local.

Ouvida em juízo, a testemunha guarda municipal Maurício Aparecido Viola narrou que estava em patrulhamento com seu parceiro de farda, quando receberam denúncia de que indivíduo trajando camiseta verde e boné preto e com listras estaria praticando o tráfico de drogas na região informada. Dirigiram-se ao local e avistaram o acusado agachado, próximo a um monte de entulhos, segurando uma meia. Em revista, foram localizadas as porções de droga dentro da meia e R\$20,00 em dinheiro no bolso da bermuda do réu.

Interrogado em juízo, o acusado LEONARDO FOGUEL GONÇALVES confessou o crime. Disse que estava praticando o crime de tráfico no local havia 03 (três) dias e assim o fez para manter seu vício.

Diante da prova colhida, não há dúvidas sobre os fatos imputados ao réu na exordial acusatória.

Com efeito, a admissão de culpa é prova incontestável de autoria, somente devendo afastada quando por ela se vislumbra algum interesse escuso do confitente, o que

não se verifica no caso dos autos.

Não bastasse a confissão do acusado, acrescente-se que as palavras dos guardas municipais, servidores públicos, ouvidos sob o crivo do contraditório são coerentes e estão em consonância com o acervo probatório produzido nos autos, indicando que a destinação da droga apreendida, tendo em vista a variedade e a forma de acondicionamento, se destinava à entrega e ao consumo de terceiros, o que caracteriza o tráfico.

Deve-se rechaçar, desde logo, qualquer alegação de inidoneidade dos depoimentos prestados por policiais, porquanto a prova resultante de depoimento de agentes públicos, quando analisada com os demais elementos de informação, é válida e, no mais das vezes, é a única que retrata a veracidade dos fatos, pois geralmente presencial.

Eventuais insurgências contra a validade de testemunhos de policiais que não apontam, concretamente, por quais motivos seus relatos deveriam ser recebidos com reservas, são vazias e devem ser desde logo desconsideradas. Como assenta o Supremo Tribunal Federal:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. (HC 73518/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, j. 26/03/1996, Primeira Turma, DJ 18-10-1996, p. 39846).\"
Ademais, os relatos estão amparados pela apreensão material da droga e do dinheiro. Com efeito, não há motivos para crer que estejam falseando a verdade apenas para incriminar inocente. Nesse diapasão, destaco a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

"EMENTA: Apelação criminal Tráfico ilícito de entorpecente - Sentença condenatória - Pretendida a absolvição ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos - Inadmissibilidade Materialidade, autoria e dolo demonstrados. Palavra dos policiais de todo valiosas na elucidação dos fatos
Condenação bem editada, com base em convincente acervo probatório - Penas e regime prisional escorreitamente fixados - Incabível a substituição por ser incongruente a ideia de se outorgar pena restritiva de direitos a quem deve cumprir a privativa de liberdade no regime prisional mais rigoroso, além da gravidade concreta revelada no caso - Recurso improvido, com correção de erro material. (Apelação nº 0000181-16.2010.8.26.0498, 8ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Moreira da Silva, 13 de fevereiro de 2014).

Nesse diapasão, não há dúvida de que a droga se destinava ao comércio ilícito, tendo em vista a quantidade apreendida, bem como as circunstâncias que caracterizaram a prisão em flagrante, tendo o réu expressamente admitido que estava praticando o tráfico no local, havia três dias.

Portanto, a conduta delitativa praticada pelo réu se adequa integralmente à figura típica descrita no caput, do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 (Lei de Drogas), sendo de rigor a condenação.

Passo à dosimetria da pena, nos moldes do sistema trifásico previsto no Título V, Capítulo III, do Código Penal em conjunto com circunstâncias judiciais especiais previstas no art. 42 da Lei 11.343/06.

Na primeira fase da dosimetria, deixo de considerar os maus antecedentes, pois a condenação com trânsito em julgado será considerada na fase subsequente, para que não se configure bis in idem. As demais circunstâncias são neutras, razão pela qual fixo a pena-base no patamar mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na segunda fase de fixação da pena, necessário que se leve em consideração que o acusado é reincidente específico, conforme evidencia a folha de antecedentes e a certidão do distribuidor criminal juntada aos autos (Processo nº 0002089-30.2015.8.26.01444, da Vara única de Conchal/SP, fl. 100). Por outro lado, de rigor considerar que a confissão do réu que estava praticando o tráfico foi utilizada na fundamentação para o decreto condenatório, razão pela qual caracterizada a atenuante prevista no artigo 65, inciso II, alínea "d", do Código Penal. Assim, admitida a compensação entre uma circunstância agravante e uma atenuante, mantenho

a pena intermediária no patamar anteriormente fixado de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Na derradeira etapa do sistema trifásico, inexistente causa de aumento. Inaplicável a causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, tendo em vista que a quantidade e a heterogeneidade da droga apreendida são suficientes para afastar a causa especial de diminuição de pena do artigo 33, §4º, da Lei nº

11.343/06, sendo evidente o real envolvimento do réu com o tráfico de drogas. À míngua de outras questões a considerar, torno a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

O réu iniciará o cumprimento de sua pena no regime FECHADO, único regime compatível e que atende ao binômio necessidade/suficiência neste caso, em obediência aos parâmetros contidos no artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, em vista da reincidência.

Deixo de substituir a pena do acusado, porquanto não preenchidos os requisitos estabelecidos no artigo 44, tendo em vista que a pena foi fixada acima de quatro anos e ele é reincidente.

Em que pese a constitucionalidade do previsto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, deixo de determinar a detração neste momento processual, haja vista a ausência de elementos a um seguro decidir quanto ao requisitos subjetivos, situação a ser melhor analisada em sede de execução penal.

A respeito do valor dos dias-multa, anoto inexistirem elementos que indiquem renda superior ao piso legal (art. 49, § 1º, do CP). Por essa razão, fixo o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente na data do fato.

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão do Ministério Público contida na denúncia para CONDENAR LEONARDO FOGUEL GONÇALVES, qualificado às fls. 07/19, como incurso no artigo 33, da Lei nº

11.343/06, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 500 dias-multa, no valor mínimo legal.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais no importe equivalente a 100 (cem) Ufesps, com a ressalva do art. 98 do Código de Processo Civil.

Não se permite ao réu aguardar o trânsito em julgado desta decisão em liberdade, para dar início ao cumprimento de pena, eis que desfavoráveis as condições subjetivas e presentes os fundamentos e requisitos da prisão preventiva, tal qual previsão dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Não por outra razão aguardou ao trâmite da instrução encarcerado. Já expedido mandado de prisão em desfavor do réu, expeça-se o ofício de recomendação à prisão em que se encontra.

Com o trânsito em julgado:

1) em observância ao art. 393, inc. V, das Normas de Serviço da Corregedoria- Geral da Justiça do Estado de São Paulo, comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao IIRGD;

2) notifique-se o condenado para pagamento da pena de multa, no prazo de 10 dias (art. 50, caput, do CP)

3) extraia-se guia de recolhimento para a execução da pena privativa de liberdade (art. 105 da Lei nº 7.210/84);

4) lance-se o nome do condenado no rol dos culpados, fazendo-se as anotações de estilo, nos termos do art. 393, II, do CPP, c/c art. 5º, LVII, da Constituição Federal;

5) comunique-se ao Juízo Eleitoral para as providências cabíveis, tal qual consta do art. 15, III, da Constituição Federal;

6) expeça-se certidão de honorários ao(s) advogados(as) nomeados(as).

7) autorizo a destruição dos entorpecentes apreendidos e já periciados.

P.I.C.

Oportunamente, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Conchal, 12 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA